REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. 41.286 Raccolta n. 22.914

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di luglio, in Modena, Viale Buon Pastore 218.

Avanti a me dott. Aurelio Scandinaro, Notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Modena e Carpi, sono presenti i signori:

– Fulvia Reganati, nata a Carpi (MO) il 7 marzo 1971, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene non in proprio ma quale amministratore unico e legale rappresentante di ORBILENE RICAMBI S.r.l., con sede in Via Emilia Ovest 305 - 41123 Modena (MO), capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02983710365, iscritta al Registro delle Imprese di Modena (di seguito la “Cedente”);

– Ludovico Trescanti, nato a Modena il 22 aprile 1958, codice fiscale TRSLVC58D22F257D, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene non in proprio ma quale amministratore unico e legale rappresentante di MIRALBENO COMPONENTI S.r.l., con sede in Via dell'Argine Nuovo 44 - 41049 Sassuolo (MO), capitale sociale euro 500.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03672940164, iscritta al Registro delle Imprese di Modena (di seguito la “Cessionaria”).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, premettendo quanto segue.

Premesse

(a) la Cedente esercita attività di commercio all'ingrosso di componenti e ricambi per impianti termici e, nell'ambito della propria organizzazione, gestisce il ramo d'azienda denominato Divisione Ricambi, dotato di autonomia funzionale;

(b) la Cedente ha deliberato di dismettere il predetto ramo per concentrare la propria attività sulla produzione di scambiatori di calore;

(c) la Cessionaria è interessata all'acquisto del ramo, del quale ha preso visione, e ha esaminato la documentazione contabile e contrattuale a esso relativa;

(d) le Parti intendono formalizzare la cessione alle condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della cessione

La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che acquista, il ramo d'azienda denominato Divisione Ricambi, esercitato in Modena, Via Emilia Ovest 305, avente a oggetto la commercializzazione di componenti e ricambi per impianti termici, comprensivo di: le rimanenze di magazzino risultanti dall'inventario allegato sub A; le attrezzature, gli arredi e le dotazioni informatiche di cui all'elenco allegato sub B; il contratto di locazione del magazzino di Modena; i contratti di fornitura in corso di cui all'elenco allegato sub C; la lista clienti e l'avviamento a essa riferibile; il marchio nazionale registrato Ricamb'On, di cui all'attestato allegato sub D.

Articolo 3 – Elementi esclusi

Sono esclusi dalla cessione i crediti e i debiti sorti anteriormente alla data odierna, che restano in capo alla Cedente, salvo quanto disposto da norme inderogabili. Sono altresì esclusi i beni immobili, che restano in proprietà della Cedente.

Articolo 4 – Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro subordinato degli undici dipendenti addetti al ramo, elencati nell'allegato sub E, proseguono con la Cessionaria senza soluzione di continuità, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano. Le Parti danno atto di avere esperito la procedura di informazione e consultazione sindacale, conclusasi con il verbale del 12 giugno 2026 allegato sub F.

Articolo 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo della cessione è convenuto e accettato in euro 1.150.000,00, di cui euro 640.000,00 per le rimanenze di magazzino, euro 110.000,00 per le attrezzature e le dotazioni, euro 60.000,00 per il marchio ed euro 340.000,00 per l'avviamento. Il corrispettivo viene integralmente pagato in questo atto mediante bonifico bancario eseguito in data odierna, del quale la Cedente rilascia ampia e definitiva quietanza.

Articolo 6 – Consegna ed effetti

La consegna del ramo d'azienda avviene in questo atto, con effetti giuridici ed economici immediati. Da tale data la Cessionaria subentra nella gestione, nei rischi e nei frutti del ramo ceduto.

Articolo 7 – Garanzie della Cedente

La Cedente garantisce: (i) di essere titolare del ramo ceduto e che il medesimo è libero da pegni, sequestri, pignoramenti e da ogni altro vincolo; (ii) che i beni ceduti sono conformi alla normativa applicabile; (iii) che non sono pendenti controversie relative al ramo ceduto, salvo quanto indicato nell'allegato sub G; (iv) che ogni debito di natura tributaria e contributiva riferibile all'esercizio del ramo ceduto e maturato fino alla data odierna resta a proprio esclusivo carico e che, ove la Cessionaria fosse chiamata a rispondervi, la Cedente la terrà indenne a semplice richiesta scritta, entro il limite del corrispettivo di cui all'articolo 5 e per il periodo di trentasei mesi dalla data odierna.

Articolo 8 – Divieto di concorrenza

La Cedente si astiene, per il periodo di cinque anni dalla data odierna, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del ramo ceduto.

Articolo 9 – Spese

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Cessionaria.

Articolo 10 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per undici pagine intere e quanto fin qui della dodicesima, e da me letto ai comparenti che, a mia domanda, lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta minuti.

F.to Fulvia Reganati – F.to Ludovico Trescanti – F.to Aurelio Scandinaro, Notaio